

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1233/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายพรชัยหรือสี อมรพัฒน์ยืนยง กับ

พวก

จำเลย

นายพรชัยหรือสี อมรพัฒน์ยืนยง จำเลย

ที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202

ความว่า จำเลยที่ 1 ได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้ จำเลยที่ 1 ไม่ประสงค์จะฎีกาต่อไป จึง
ขอถอนฎีกาไปรตอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ
พ.ศ. 2490 มาตรา 7,8 ทวิ, 72, 72 ทวิที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว และจำเลยที่ 2 มีความ
ผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 การกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นความผิด
หลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป โดยลงโทษฐานมีอาวุธ
ปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่รับอนุญาต ให้จำคุก 4 เดือน และปรับ 2,000 บาท
และลงโทษฐานพาอาวุธปืนไปในเมืองหรือทางสาธารณะโดยไม่รับอนุญาต ให้จำคุก 6
เดือนและปรับ 1,000 บาท รวมจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 1 ปี 3 เดือนและปรับ
3,000 บาท กับให้ลงโทษจำเลยที่ 2 ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 ให้จำ

คุก 15 ปี ข้อนาสืบของจำเลยทั้งสองในชั้นพิจารณาเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา
ของศาล ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 10 เดือนและปรับ
1,000 บาท กับจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 10 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา (อันดับ 107)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 118)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ถอนฎีกา นับแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2531ซึ่งเป็นวันยื่น
คำร้อง จำหน่ายคดีออกจากสารบบความของศาลฎีกา

อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ถอนฎีกา นับแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2531ซึ่งเป็นวันยื่น
คำร้อง จำหน่ายคดีออกจากสารบบความของศาลฎีกา

(เสียง ตีรวิมล-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ปชา วรธรรมพินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ